

# Liminar afasta limitações do TCU em transação tributária

Com a decisão, a companhia pode usar até R\$ 65,6 milhões de prejuízo fiscal na negociação com a PGFN

Por **Marcela Villar** — De São Paulo

10/02/2026 05h02 · Atualizado há 5 horas

Presentear matéria



Andréa Mascitto: "O Executivo está questionando um ato [transação] ter sido bem-sucedido" — Foto: Divulgação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma **decisão** afastou recentes **limitações** impostas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a uma **transação tributária** com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). A **liminar** permite que uma **empresa** use **prejuízo fiscal** para quitar até **70% da dívida**, como previsto na **Lei de Transações** (nº 13.988/2020). O entendimento derruba a **trava** do TCU, de que o **crédito** não poderia ultrapassar **35% do passivo**.

Com a decisão, a companhia pode usar até R\$ 65,6 milhões de prejuízo na negociação, o que representa quase um terço da dívida de R\$ 177 milhões em tributos. Prejuízo fiscal é um crédito gerado para a companhia quando ela não

apura lucro em determinado ano. Esse estoque pode ser usado como moeda para pagar tributos ou quitar dívidas com a Receita Federal ou a DCEN

Menu



**Valor**<sup>ECONÔMICO</sup>

Legislação



Cidadania

**Witzel anuncia pré-candidatura ao governo do Rio**

**Análise: Starmer pode ser o maior perdedor do caso Epstein**

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A decisão beneficia a Vargem Grande Participações S.A, do Grupo CMZ, dono da marca de sorvete Creme Mel, de Goiânia, em recuperação judicial até agosto de 2023 com dívidas de R\$ 88,8 milhões. Na sentença de encerramento da reestruturação, o juiz não exigiu que a dívida fiscal fosse equalizada, apesar de a jurisprudência predominante determinar o contrário.

#### **LEIA MAIS: Liminar derruba cobrança de multa isolada de R\$ 25 milhões**

Embora esse processo já estivesse encerrado há dois anos e meio, a empresa disse à PGFN ao pedir a transação e ao Judiciário ao pleitear a liminar que estava em recuperação judicial. Nessa condição, ela poderia ter o desconto máximo de 70% na transação - em vez de 65%.

Ao **Valor**, a defesa da Vargem Participações disse que o pedido pode ser feito “por empresas que estão ou não em recuperação judicial, pois a autorização legal para utilização do prejuízo fiscal é a mesma para ambas”. “Por esse motivo, a decisão liminar pode ser aplicada indistintamente a ambos os casos”, afirmou a advogada Bárbara Pommê Gama, sócia da Amber Tax Partners.

Ela disse que “todos os documentos sobre a recuperação judicial foram devidamente apresentados à PGFN no curso do pedido de transação e que a empresa permanece cumprindo o plano de recuperação judicial pelos próximos anos”.

O TCU impôs limitações às transações tributárias após uma auditoria concluir, em novembro, que havia fragilidades nessa política de negociação de débitos feita pela PGFN. Para o tribunal administrativo, a trava global deve ser de, no máximo, 65% e não é permitido atingir o valor principal devido.

Pela regra antiga, poderia se reduzir o total da dívida em até 91%, no caso de empresas em reestruturação, segundo especialistas. Isso porque a PGFN permitia que, depois de aplicado o desconto sobre multa e juros, a empresa

Menu



ECONÔMICO  
**Valor**

**Legislação**



Cidadania

Após o acórdão do TCU, a PGFN disse que as novas regras se aplicariam a novos acordos e não aos que estivessem em conclusão ou já firmados. No caso analisado pela Justiça de Goiás, as negociações já haviam se iniciado e “caminhavam bem”, até então.

Depois disso, a PGFN afirmou à empresa que seria “impossível” usar o prejuízo fiscal e base de cálculo de CSLL para amortizar o saldo residual, após aplicação dos descontos máximos. Isso levou a companhia a buscar o Judiciário “para que seu pedido de transação tributária seja analisado com base apenas na legislação vigente”. O pedido foi deferido pelo juiz Rafael Branquinho, da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás (SJGO).

Para Branquinho, a decisão do TCU “estabeleceu limitação não prevista no texto legal” (processo nº 1079273-45.2025.4.01.3500). Ele lembrou que a jurisprudência reconhece que “o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL não constituem benefício fiscal, mas sim direito patrimonial incorporado ao contribuinte” (RE 591.340 e RE 574.706). Os créditos, acrescentou, tampouco configuram “renúncia de receita ou impacto orçamentário futuro”.

Para Andréa Mascitto, sócia do Pinheiro Neto Advogados, a liminar é positiva, pois as transações têm permitido a equalização de dívidas e aumentado a arrecadação da União de créditos considerados irre recuperáveis. “O Legislativo disse, claramente, na Lei Complementar nº 174, de 2020, que a transação tributária não é uma renúncia”, diz.

De acordo com Andréa, o uso do prejuízo fiscal e base negativa de CSLL nas transações passou a ser possível a partir de 2022, com a Lei nº 14.375. Por isso, na visão dela, não há motivo para o TCU vedar o uso. “O Executivo está questionando um ato ter sido bem-sucedido dentro daquele Poder, mas, na minha visão, com uma leitura um pouco distorcida da legislação e da estrita legalidade”, afirma.

métodos alternativos de solução de controvérsias é para se chegar a um acordo e tirar o Judiciário, tão sobrecarregado, da jogada”, diz.

O advogado Luan Moreira, do SouzaOkawa, afirma que a decisão “reafirma a necessidade de se observar o princípio da legalidade na celebração da transação tributária, ao reconhecer que o acórdão do TCU não possui força normativa para restringir direitos expressamente previstos em lei”. “A Lei nº 13.988/2020 autoriza, de forma inequívoca, a utilização de prejuízo fiscal”, diz.

Em nota, a PGFN afirma que monitora o processo “para garantir a segurança jurídica e a observância das diretrizes do TCU”, onde já entrou com recurso e aguarda o julgamento. “A atuação do órgão baseia-se em fundamentos técnicos e mantém a linha argumentativa de que o modelo adotado está alinhado às diretrizes que buscam viabilizar a regularização fiscal de forma sustentável para as empresas e para a arrecadação da União”, diz.

O TCU afirma, também por nota, que “se manifesta por meio de seus acórdãos” e que não há previsão para julgamento do recurso da PGFN no caso.

[< Mais recente](#)[Próxima >](#)

#### Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

## Conteúdo publicitário

### Visto e passaporte americano em dias [Descubra]

Visto Fácil | Patrocinado

### Açafrão: o maior inimigo da visão embaçada (veja como usá-lo)

VisãoForte | Patrocinado

[Veja agora](#)

### Glaucoma e catarata? Faça isso imediatamente e veja os resultados.

VisãoForte | Patrocinado

[Veja agora](#)

### Visto americano fácil, sem stress [Solicite já]

Uma maneira fácil de tirar o visto, descubra com essa assessoria

Visto Fácil | Patrocinado



## Segunda Turma do STJ nega pedido da Cometa sobre amortização de ágio

Após o julgamento, a advogada da Viação Cometa afirmou ao Valor que irá aguardar o inteiro teor da decisão para avaliar o cabimento de recurso

10/02/2026, 15:36 — Em Legislação



## Diretor da PF diz que foram retirados R\$ 10 bi do crime organizado em 2025

Em balanço sobre a atuação da corporação, nesta terça-feira, Andrei Rodrigues também destacou a parceria com o Banco Central nas investigações do caso Master

10/02/2026, 15:33 — Em Política



## União Europeia aprova aquisição da Wiz pelo Google por US\$ 32 bilhões

Comissão Europeia, braço executivo da UE, informou que é improvável que o acordo afete a concorrência no bloco

10/02/2026, 15:32 — Em Empresas



## Moody's reitera notas de crédito 'Ba3' para Simpar e Movida

Notas refletem a resiliência dos modelos de negócios do grupo e uma melhoria significativa nos indicadores de alavancagem por conta de disciplina de investimentos, escreveram os analistas a agência

10/02/2026, 15:18 — Em Empresas





## FT: Ferrari tranquiliza

Menu

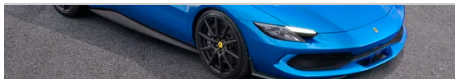


Valor<sup>ECONÔMICO</sup>

Legislação



Cidadania



Investidores demonstraram preocupação com a capacidade da Ferrari de manter margens elevadas à medida que veículos elétricos passam a integrar o portfólio ao lado de modelos a gasolina e híbridos

10/02/2026, 15:15 — Em Empresas



## Manifestantes entram em confronto com a polícia na Albânia, em protestos contra corrupção

As tensões políticas aumentaram depois que a vice-primeira-ministra Belinda Balluku foi indiciada por supostamente interferir em licitações públicas para grandes projetos de infraestrutura e favorecer certas empresas

10/02/2026, 15:15 — Em Mundo



## Precificação de debêntures da Rumo é adiada após crise da Raízen

As duas companhias são controladas pela Cosan

10/02/2026, 15:15 — Em Finanças



## Corte italiana rejeita pedido de Carla Zambelli para troca de juízes em processo de extradição

Tribunal vai retomar julgamento do caso nesta quarta-feira

10/02/2026, 15:12 — Em Política

VEJA MAIS



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST



Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

Revistas e Anuários

Seminários

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM

Casa e Jardim

Casa Vogue

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

GQ

Marie Claire

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho

Vogue





---

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

[MINHA EDITORA](#)

---

© 1996 - 2024. Todos direitos reservados a Editora Globo S/A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.